

1502087-48.2020.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Paula Gomes Galvão Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2068386/2020 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 10504266 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 1576/20/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2068386 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 1576/20/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Av. Adolfo Pinheiro, 1992, Santo Amaro, São Paulo - SP - cep 04734-003

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - REMOTA (VIDEOCONFERÊNCIA)

Processo nº:

1502087-48.2020.8.26.0002

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2068386/2020 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 10504266 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 1576/20/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2068386 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 1576/20/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDISON SERGIO PATRIOTA JUNIOR

Vítima:

TATIANE DA CONCEICAO RODRIGUES ALVES

Artigo da Denúncia:

*

Aos 26 de outubro de 2022, às 13:00h, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Paula Gomes Galvão Vieira de Moraes, comigo Escrevente ao final nomeado(a), em sintonia ao Provimento CSM 249/2020, Comunicado CG 250/2020, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça bem como, ao Decreto Estadual 64.879/2020 (o qual reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da situação de pandemia de COVID-19), Decreto Estadual nº 64.881/2020 (o qual decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto de pandemia do COVID-19), como medida profilática a evitar a disseminação do novo Coronavírus e com vista a viabilizar a prestação jurisdicional diante da urgência que o caso requer, foi

aberta a audiência de instrução, debates e julgamento remotamente, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades e com a constatação de que estavam todos, de fato, acompanhando o ato em tempo real verificou-se que estavam presentes o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Estefânia Ferrazzini Paulin e a Defensor(a) do réu, Dr(a). Maria Elizete Rodrigues da Trindade, OAB/SP 125791. Ausentes o réu, o qual teve sua revelia decretada e a vítima, desistida pelo Ministério Público, o que foi homologado pela Juíza. Após instalaram-se formalmente os trabalhos de audiência, foi encerrada a instrução. As Alegações Finais do Ministério Público foram oferecidas por escrito nos seguintes termos: O Ministério Público desistiu da oitiva da vítima pois esgotados os meios para localizá-la. No mérito, não tendo sido reproduzida a prova do inquérito e ausentes outras provas que pudessem corroborar com os fatos narrados da denúncia, o Ministério Público manifesta-se pela absolvição. A Defesa ratificou as alegações finais apresentadas pelo Ministério Público.. Por fim, a MM. Juíza prolatara a seguinte sentença: "Edison Patriota Junior está sendo processado por incurso no art. 129, §9º, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de março de 2020, por volta das 15 horas, na Rua Canto do Brasileiro, 77, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Tatiane da Conceição Rodrigues Alves, causando-lhe lesão corporal de natureza leve (fls. 35/36). A denúncia foi recebida por decisão 21 de setembro de 2020 (fls. 40). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 57/59). Foi decretada a revelia do réu. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais por meio de memoriais, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. É o relatório. Fundamento. Decido. O acusado está sendo processado por incurso 129, §9º, do Código Penal. Como foi ponderado pelas partes verifica que as provas produzidas nos autos não são suficientes para lastrear a condenação. O réu tornou-se revel. A vítima não foi ouvida sob o crivo do contraditório. Em suma, os indícios colhidos na fase policial e que autorizaram o início da persecução penal, não foram repetidas em Juízo. Anote-se, por fim, que uma condenação, com todos seus gravames, deve estar lastreada em prova firme e segura da prática do delito. Na dúvida a absolvição se impõe. É o caso dos autos. Posto isso, julgo improcedente a pretensão estatal deduzida na denúncia para absolver Edison Sergio Patriota Junior, qualificado nos autos, da acusação de ter cometido o delito descrito no art. 129, §9º, do Código Penal, com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal. Revogo as medidas protetivas deferidas nos autos. oficie-se ao IIRGD. Transitada esta em julgado, expeça-se certidão de honorários ao Defensor nomeado e arquivem-se os autos (principal e apenso). Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado, eletronicamente, pela MM Juíza, em cumprimento ao previsto no artigo 1.260, §1º, das normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Nada mais. Eu, Felipe Reinhold Schmidt, digitei.

MM. Juiz(a): (assinatura digital)